Datenschutzinformation für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – elektronische Arbeitszeiterfassung „Zeitly"

Information gemäß Art. 13 DSGVO Stand: [Datum] · Version 1.0

1. Worum geht es?

Die STEINERfood GmbH führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufzeichnungspflichten und zur Entgeltabrechnung die elektronische Arbeitszeiterfassung **Zeitly** ein. Zeitly ist eine Web-Anwendung (im Browser und als installierbare App am Smartphone nutzbar), in der Sie Ihre Arbeitszeiten, Pausen und Abwesenheiten erfassen und Ihre Zeitkonten einsehen können.

Mit dieser Information erfahren Sie, welche personenbezogenen Daten dabei verarbeitet werden, warum, wie lange, wer darauf Zugriff hat und welche Rechte Sie haben.

Was Zeitly ausdrücklich nicht tut: Zeitly erfasst **keine GPS- oder Standortdaten**, macht **keine Screenshots**, misst **keine Aktivität** (Tastatur, Maus, Programme) und zeichnet **keine Inhalte Ihrer Arbeit** auf. Erfasst wird ausschließlich, was Sie selbst (bzw. in Ausnahmefällen Ihre Vorgesetzten für Sie) eintragen.

2. Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter

Rolle	Stelle	Kontakt
Verantwortlicher (Art. 4 Z 7 DSGVO)	STEINERfood GmbH, Neustift 6, 2224 Sulz im Weinviertel, FN 525885 k (LG Korneuburg), UID ATU75165606; Geschäftsführung: Inge Monika Steiner, Matthias Steiner	[E-Mail Datenschutz-Kontakt], Tel. [Telefon]; interne Ansprechpartnerin für Zeitly: Manuela Behr
Datenschutzbeauftragter	[nicht bestellt – gesetzlich nicht verpflichtend / bestellt: Name, Kontakt]	–
Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO)	MALELU AI – Peter Vitzthum, [Adresse], Salzburg, Österreich – Betreiber der Software Zeitly	office@malelu.io

MALELU AI betreibt Zeitly technisch im Auftrag und nach Weisung der STEINERfood GmbH auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrags. MALELU AI nutzt Ihre Daten nicht für eigene Zwecke.

3. Welche Daten werden zu welchem Zweck verarbeitet?

Datenkategorie	Konkrete Daten	Zweck	Rechtsgrundlage	Speicherdauer	Empfänger / Zugriff
Stammdaten	Name, dienstliche E-Mail-Adresse, Personalnummer, Rolle in Zeitly (z. B. Mitarbeiter, Vorgesetzte)	Benutzerkonto, Zuordnung der Buchungen, Anmeldung	Art. 6 Abs 1 lit b DSGVO (Arbeitsvertrag), lit c (§ 26 AZG)	Dauer des Dienstverhältnisses + 7 Jahre (§ 132 BAO)	Inhaber/Admin, Vorgesetzte (eigenes Team), Lohnverrechnung (lesen); Auftragsverarbeiter (technisch)
Vertragsdaten	Wochenstunden, Arbeitstage, Gleitzeit ja/nein, Urlaubsanspruch, Eintrittsdatum, Zeit- und Urlaubssaldo	Berechnung von Soll/Ist, Mehr- und Überstunden, Urlaubsanspruch	Art. 6 Abs 1 lit b, lit c (AZG, UrlG, § 76 EStG)	Dauer des Dienstverhältnisses + 7 Jahre	wie oben
Arbeitszeitbuchungen	Datum, Beginn, Ende, Pausen, Dauer; Art (Arbeit, Reisezeit,	Erfüllung der Aufzeichnungspflicht (§ 26	Art. 6 Abs 1 lit c, lit b	7 Jahre ab Ende des Kalenderjahres (§	Inhaber/Admin, Vorgesetzte (eigenes Team), Lohnverrechnung

Datenkategorie	Konkrete Daten	Zweck	Rechtsgrundlage	Speicherdauer	Empfänger / Zugriff
	Rufbereitschaft); Arbeitsort-Kategorie (Büro, Telearbeit, Außendienst)	AZG), Prüfung von Höchstarbeitszeit und Ruhezeiten (§§ 9, 11, 12 AZG; §§ 3, 4 ARG), Entgeltabrechnung (§ 76 EStG), Nachweis Telearbeit (§ 2h AVRAG)		132 BAO, § 26 AZG)	(lesen/exportieren), externe Lohnverrechnung/Steuerberatung [Name]
Projekt-/ Kostenstellenzuordnung	Zuordnung einer Buchung zu Projekt oder Kostenstelle	Projektkostenrechnung, interne Kalkulation	Art. 6 Abs 1 lit f (berechtigtes Interesse an betriebswirtschaftlicher Auswertung); keine Leistungskontrolle	7 Jahre	Inhaber/Admin, Vorgesetzte
Notizen	freiwillige Anmerkung zu einer Buchung (z. B. „Kundentermin Wien")	Nachvollziehbarkeit, Rückfragen	Art. 6 Abs 1 lit b; freiwillig	wie Buchung	wie Buchung
Abwesenheiten	Urlaub, Zeitausgleich, Krankenstand (**nur Tatsache und Dauer, keine Diagnose**), Pflegefreistellung, Sonderurlaub, Fortbildung, unbezahlter Urlaub	Urlaubsverwaltung (UrlG), Entgeltfortzahlung (EFZG, AngG), Abrechnung	Art. 6 Abs 1 lit b, lit c; für Krankenstand/Pflegefreistellung: **Art. 9 Abs 2 lit b DSGVO** iVm arbeits- und sozialrechtlichen Pflichten (EFZG, AngG, UrlG)	7 Jahre	Inhaber/Admin, Vorgesetzte (eigenes Team: nur Abwesenheitsart und Dauer), Lohnverrechnung
Monatsabschluss-Bestätigung	Zeitstempel, IP-Adresse der Bestätigung	Nachweis, dass Sie Ihre Monatsaufzeichnung geprüft und bestätigt haben (§ 26 Abs 2 AZG)	Art. 6 Abs 1 lit c	7 Jahre (mit der Monatsaufzeichnung)	Inhaber/Admin, Lohnverrechnung
Anmeldeprotokolle	Zeitpunkt der Anmeldung, IP-Adresse, Browser/Gerätetyp	IT-Sicherheit, Missbrauchserkennung	Art. 6 Abs 1 lit f (berechtigtes Interesse an sicherem Betrieb)	90 Tage	Admin, Auftragsverarbeiter
Einmal-Anmeldecodes	per E-Mail zugestellter Code	Anmeldung ohne Passwort	Art. 6 Abs 1 lit b	24 Stunden	–
Änderungsprotokoll (Audit-Log)	wer hat wann welchen Datensatz geändert, alter und neuer Wert	Manipulationssicherheit der Aufzeichnungen, Nachvollziehbarkeit von Korrekturen	Art. 6 Abs 1 lit c (§ 26 AZG), lit f	solange die zugehörigen Daten	Inhaber/Admin; Mitarbeiter sehen Änderungen an eigenen Buchungen
Technische Logs	Server- und Fehlerprotokolle	Betrieb, Fehlerbehebung, Sicherheit	Art. 6 Abs 1 lit f	90 Tage	Auftragsverarbeiter
Sicherungskopien	verschlüsselte Kopie der gesamten Datenbank	Wiederherstellung bei Datenverlust	Art. 6 Abs 1 lit c (Art. 32 DSGVO)	30 Tage rollierend	Auftragsverarbeiter

Die Angabe von Arbeitsbeginn, -ende, Pausen und Abwesenheiten ist aufgrund Ihres Arbeitsvertrags und der gesetzlichen Aufzeichnungspflicht **erforderlich**; ohne diese Daten kann der Arbeitgeber seine gesetzlichen Pflichten nicht erfüllen. Notizen sind freiwillig.

4. Woher stammen die Daten?

Stammdaten und Vertragsdaten werden von der Personalverwaltung/Geschäftsführung aus Ihrem Dienstvertrag übernommen. Buchungen und Abwesenheiten erfassen Sie selbst; Vorgesetzte können Buchungen für Sie nachtragen oder korrigieren (jede Änderung wird im Änderungsprotokoll mit Vorher/Nachher-Wert sichtbar, auch für Sie). Anmelde- und Änderungsprotokolle entstehen automatisch durch die Nutzung.

5. Keine Leistungs- und Verhaltenskontrolle über den gesetzlichen Zweck hinaus

Zeitly ist eine Kontrollmaßnahme im Sinne des § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG bzw. § 10 AVRAG, weil Arbeitszeiten personenbezogen gespeichert und ausgewertet werden. Die STEINERfood GmbH verpflichtet sich:

- Auswertungen erfolgen nur zu den in Punkt 3 genannten Zwecken (Arbeitszeitrecht, Abrechnung, Urlaubsverwaltung, Projektkostenrechnung).
- Es werden keine Bewegungs-, Aktivitäts- oder Produktivitätsprofile erstellt.
- Die Arbeitsort-Kategorie dient nur dem Nachweis von Telearbeit und der steuerlichen Telearbeitspauschale, nicht der Ortung.
- Daten aus Zeitly werden nicht als alleinige Grundlage für dienstrechtliche Maßnahmen herangezogen, ohne dass Sie vorher Gelegenheit zur Stellungnahme hatten.

Da bei der STEINERfood GmbH kein Betriebsrat besteht, ist für die Einführung Ihre persönliche Zustimmung nach § 10 AVRAG erforderlich (siehe Anhang A).

6. Wer hat Zugriff? (Rollen in Zeitly)

Rolle	Sieht	Darf ändern
Mitarbeiter	ausschließlich eigene Daten	eigene Buchungen bis zum Monatsabschluss
Vorgesetzte	Daten des eigenen Teams	Buchungen des Teams korrigieren, Abwesenheiten genehmigen
Lohnverrechnung	alle Mitarbeiter	nichts (nur lesen und exportieren)
Admin / Inhaber	alle Daten des Mandanten	Stammdaten, Rollen, Einstellungen

Alle Zugriffe erfolgen über ein persönliches Konto (dienstliche E-Mail + Einmalcode). Die Daten der STEINERfood GmbH sind technisch von denen anderer Zeitly-Kunden getrennt.

7. Empfänger und Übermittlung in Drittländer

Ihre Daten werden an folgende Stellen weitergegeben bzw. von diesen im Auftrag verarbeitet:

Empfänger	Funktion	Standort der Verarbeitung	Grundlage
MALELU AI – Peter Vitzthum, Salzburg	Betrieb von Zeitly	Österreich / EU	Auftragsverarbeitungsvertrag Art. 28 DSGVO
Hostinger International Ltd.	Server-Hosting der Anwendung	Rechenzentrum Frankfurt, Deutschland	Unterauftragsverarbeiter von MALELU AI (EU)
Supabase Inc.	Datenbank	AWS-Region eu-west-1, Irland	Unterauftragsverarbeiter (EU-Datenhaltung); Konzernsitz USA – Standardvertragsklauseln

Empfänger	Funktion	Standort der Verarbeitung	Grundlage
			(Art. 46 Abs 2 lit c DSGVO) für etwaige Support-Zugriffe
Cloudflare Inc. (USA)	DNS, TLS-Verschlüsselung, Schutz vor Angriffen (Proxy)	weltweit verteiltes Netzwerk; Verarbeitung von Verbindungsdaten (IP-Adresse) im Durchlauf	Angemessenheitsbeschluss EU-US Data Privacy Framework (Art. 45 DSGVO) sowie Standardvertragsklauseln
Resend Inc. (USA)	Versand von Transaktions-E-Mails (Anmeldecodes, Erinnerungen, Export-Versand)	USA	Standardvertragsklauseln (Art. 46 Abs 2 lit c DSGVO); Inhalt: E-Mail-Adresse, Name, Code bzw. Hinweistext
Externe Lohnverrechnung / Steuerberatung [Name, Ort]	Entgeltabrechnung	Österreich	eigenständiger Verantwortlicher bzw. Auftragsverarbeiter der STEINERfood GmbH
Behörden (Arbeitsinspektorat, ÖGK, Finanzamt, Gerichte)	Kontrolle, Prüfung	Österreich	gesetzliche Verpflichtung (Art. 6 Abs 1 lit c)

Arbeitszeitdaten selbst werden ausschließlich in der EU gespeichert. In die USA gelangen nur die für den E-Mail-Versand erforderlichen Daten (Resend) und technische Verbindungsdaten (Cloudflare). Eine Kopie der Standardvertragsklauseln können Sie beim Verantwortlichen anfordern.

8. Speicherdauer und Löschung

Die Fristen sind in der Tabelle unter Punkt 3 angeführt. Nach Ende Ihres Dienstverhältnisses wird Ihr Konto sofort gesperrt; die Arbeitszeitaufzeichnungen bleiben wegen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht (7 Jahre ab Ende des jeweiligen Kalenderjahres, § 132 BAO) gespeichert und werden danach gelöscht bzw. anonymisiert. Anmeldeprotokolle werden nach 90 Tagen, Anmeldecodes nach 24 Stunden und Sicherungskopien nach 30 Tagen automatisch gelöscht.

9. Ihre Rechte

Sie haben gegenüber der STEINERfood GmbH das Recht auf:

- **Auskunft** (Art. 15 DSGVO) über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten – in Zeitly können Sie Ihre eigenen Daten jederzeit einsehen und als Datei exportieren;
- **Berichtigung** (Art. 16) unrichtiger Daten – Korrekturen eigener Buchungen bis zum Monatsabschluss selbst, danach über Ihre Vorgesetzten (protokolliert);
- **Löschung** (Art. 17), soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht;
- **Einschränkung der Verarbeitung** (Art. 18);
- **Datenübertragbarkeit** (Art. 20) – der Export in Zeitly liefert ein maschinenlesbares Format (CSV/PDF);
- **Widerspruch** (Art. 21) gegen Verarbeitungen, die auf berechtigtem Interesse beruhen (Projektkostenrechnung, Sicherheitsprotokolle), aus Gründen Ihrer besonderen Situation;
- **monatliche Übermittlung Ihrer Arbeitszeitaufzeichnungen** auf Verlangen (§ 26 Abs 8 AZG) – in Zeitly jederzeit per Export selbst abrufbar.

Richten Sie Anfragen an [Datenschutz-Kontakt STEINERfood GmbH]. Sie haben außerdem das Recht auf **Beschwerde bei der Datenschutzbehörde**, Barichgasse 40–42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at.

10. Keine automatisierte Entscheidungsfindung

Zeitly berechnet Salden und weist auf mögliche Überschreitungen von Höchstarbeitszeiten oder Unterschreitungen von Ruhezeiten hin. Diese Hinweise sind Prüfhilfen; es findet keine automatisierte Entscheidung mit rechtlicher Wirkung im Sinne des Art. 22 DSGVO statt. Entscheidungen treffen immer Menschen.

11. Änderungen

Bei wesentlichen Änderungen der Verarbeitung (z. B. neue Zwecke, neue Empfänger) werden Sie vorab informiert und – soweit erforderlich – erneut um Zustimmung ersucht.

Anhang A – Zustimmungserklärung zur Nutzung der elektronischen Zeiterfassung Zeitly (§ 10 AVRAG)

Arbeitgeber: STEINERfood GmbH, Neustift 6, 2224 Sulz im Weinviertel **Arbeitnehmer/in:** [Vorname Nachname], Personalnummer [Nr.]

1. Ich habe die Datenschutzinformation „Elektronische Arbeitszeiterfassung Zeitly" (Stand [Datum]) erhalten und zur Kenntnis genommen.

2. Mir ist bekannt, dass Zeitly eine Kontrollmaßnahme im Sinne des § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG darstellt, weil meine Arbeitszeiten personenbezogen elektronisch gespeichert und ausgewertet werden, und dass die Einführung mangels Betriebsrats meiner Zustimmung nach § 10 AVRAG bedarf.

3. **Ich stimme der Einführung und Nutzung der elektronischen Zeiterfassung Zeitly zu dem in der Datenschutzinformation beschriebenen Umfang und Zweck zu.**
   Insbesondere nehme ich zur Kenntnis, dass

   - keine Standortdaten, Screenshots oder Aktivitätsmessungen erfasst werden,
   - Auswertungen ausschließlich für arbeitszeitrechtliche, abrechnungstechnische und betriebswirtschaftliche Zwecke (Projektkostenrechnung) erfolgen,
   - jede Änderung meiner Buchungen protokolliert wird und ich diese Änderungen einsehen kann,
   - ich meine Aufzeichnungen monatlich prüfe und bestätige und jederzeit exportieren kann.

4. Mir ist bekannt, dass die Pflicht zur Aufzeichnung meiner Arbeitszeit unabhängig von dieser Zustimmung besteht (§ 26 AZG) und bei Widerruf der Zustimmung auf ein anderes, nicht elektronisches Aufzeichnungssystem (z. B. Papierformular) umgestellt werden kann. Der Widerruf ist schriftlich an die Geschäftsführung zu richten und wirkt für die Zukunft; die Rechtmäßigkeit der bisherigen Verarbeitung bleibt unberührt.

5. Diese Zustimmung ist freiwillig. Mir entstehen aus einer Verweigerung keine arbeitsrechtlichen Nachteile, die über die Umstellung auf ein anderes Aufzeichnungssystem hinausgehen.

Ort, Datum: _____	Ort, Datum: _____
_____	_____
Arbeitnehmer/in	STEINERfood GmbH (Geschäftsführung)

Hinweis zur Einordnung: Ob die elektronische Zeiterfassung im konkreten Umfang (ohne Standort-/Aktivitätsdaten, reine Selbsterfassung) tatsächlich die Menschenwürde berührt und damit § 10 AVRAG auslöst, ist in der Lehre nicht einheitlich beantwortet; die Einholung der Zustimmung ist der sichere Weg (bitte vor Einsatz prüfen).

Muster, keine Rechtsberatung – vor Verwendung durch Rechtsberatung prüfen lassen.